

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2094/2532	นายสินชัย ประเสริฐถาวรศิริ	โจทก์
	นายเสน่ห์ โพธิ์หอม	จำเลย
	นายเสน่ห์ โพธิ์หอม จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ชั้นศาลชั้นต้น จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ฎีกาของจำเลยจึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ทั้งมิได้เป็นข้อกฎหมายที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อกฎหมายนั้น แม้ไม่ได้ยกขึ้นมาว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จึงมีสิทธิฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 104)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้อง เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ลงโทษจำคุก 10 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุก 5 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 99)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมนั้นแม้จำเลยจะมีได้
ยกขึ้นว่าในชั้นอุทธรณ์ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน จำเลยยกขึ้นฎีกาได้ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมนั้นแม้จำเลยจะมีได้
ยกขึ้นว่าในชั้นอุทธรณ์ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน จำเลยยกขึ้นฎีกาได้ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณา

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟูง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ